

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2122/2531

นายสนอง ทองบุรณ์

โจทก์

นางวรรณวิไลหรือแดง ทองบุรณ์ กับ

พวก

จำเลย

นางวรรณวิไล ทองบุรณ์ ที่ 1 กับพวก

รวม 4 คน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88

ความว่า จำเลยทั้งสี่ได้ยื่นฎีกาไปแล้ว แต่บัดนี้จำเลยทั้งสี่เพิ่งพบพยานเอกสารสำคัญและเป็นพยานหลักฐานที่จะสามารถชี้ขาดในประเด็นสำคัญแห่งคดีได้ จึงขออ้างเอกสารตามที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้เป็นพยาน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสี่แบ่งบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 1 ตรอกบวรรังษีถนนตะนาวแขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพมหานครให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ให้นำบ้านพิพาทดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้สุทธิแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนกระเจกเงากรอบไม้สักเจียรนัยให้โจทก์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78,76 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้อ้างเอกสารเป็นพยานเพิ่มเติมได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้อ้างเอกสารเป็นพยานเพิ่มเติมได้

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ